

MANDÁTNA ZMLUVA č. 25015

uzavretá podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Mandant:

Sídlo :

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

OBEC ZÁKOPČIE

Stred 678, 023 11 Zákopčie

Ján Slaninák, starosta obce

00314385

2020553337

Československá obchodná banka, a.s.

SK39 7500 0000 0040 2884 3710

1.2. Mandatár :

Sídlo :

Štatutárny orgán:

OSO ÚPP a ÚPD:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

ING. ARCH. DÁVID GOČ

Kalvárska 29, 034 01 Ružomberok

Ing. arch. Dávid Goč

preukaz č. 395

41902122

1044865943

Tatrabanka a.s.

SK27 1100 0000 0029 4625 1731

II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je prieskum trhu a požiadavka obce na obstarávanie nového územného plánu.

III. PREDMET ZMLUVY

Mandatár sa zaväzuje, že bude **obstarávať Územný plán obce Zákopčie**

(ďalej len ÚPN) za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v zmysle stavebného zákona č. 200/2022 Z.z., v platnom znení, v tomto rozsahu:

3.1. Prípravné práce

3.2. Spracovanie zadania a prerokovanie

3.3. Spracovanie Oznámenia o strategickom dokumente, v rámci zisťovacieho konania v oblasti vplyvu navrhovaného riešenia na životné prostredie (SEA) pre vydanie Rozsahu hodnotenie.

Poznámka: Zabezpečenie Správy o hodnotení strategického dokumentu, Odborného posudku a Záverečného stanoviska, nie je predmetom tejto zmluvy.

3.4. Obstarávanie návrhu územného plánu a prerokovanie

3.5. Príprava podkladov na odsúhlasovanie a schválenie územného plánu, spracovanie čístopisu

IV. ČAS PLNENIA

4.1. Mandatár sa zaväzuje vykonávať činnosti v rozsahu čl. III. tejto zmluvy po celú dobu obstarávania návrhu územného plánu v týchto termínoch:

Popis	Termín
3.1. Prípravné práce	cca 2 mesiace od podpisu zmluvy
3.2. Spracovanie zadania a prerokovanie	cca 5 mesiacov od podpisu zmluvy
3.3. Spracovanie Oznámenia o strategickom dokumente	cca 5 mesiacov od podpisu zmluvy
3.4. Obstaranie návrhu územného plánu a prerokovanie	návrh cca 7 mesiacov v zmysle ZoD so spracovateľom + 90 dní na prerokovanie návrhu
3.5. Príprava podkladov na odsúhlasovanie a schválenie územného plánu, spracovanie čístopisu	30 dní podklady + 90 dní záverečné odsúhlasenie + 15 dní návrh VZN

4.2. V prípade, že dôjde k predĺženiu doby obstarávania územného plánu dohodnutej touto zmluvou z dôvodu, ktorý nebude na strane mandátára (napr. potreba nového prerokovania zadania alebo návrhu), zmluvné strany upravia dohodou, formou písomného dodatku ku k tejto zmluve, čas plnenia.

4.3. Mandant sa zaväzuje vytvoriť podmienky na to, aby mandatár mohol činnosti v rozsahu čl. III. tejto zmluvy riadne a včas splniť, za uvedené činnosti zaplatiť mandatárovi odplatu v dohodnutej výške a v termínoch platby a uhradiť

náklady nevyhnutne vynaložené pri zabezpečovaní dohodnutých činností, ak tieto náklady nie sú zahrnuté v odplate. Dodržanie času plnenia zo strany mandatória je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia mandanta dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania mandanta s poskytnutím spolupôsobenia nie je mandatár v omeškaní so splnením predmetu plnenia.

V. ODPLATA

- 5.1. Mandant zaplatí mandárovi odplatu za činnosti v rozsahu čl. III. tejto zmluvy čiastku 8 800 €.
- 5.2. Výška odplaty je v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. v platnom znení, cenou, vybratou v rámci prieskumu trhu.
- 5.3. Okrem dohodnutej odplaty uhradí mandant mandárovi náklady, ktoré účelne vynaložil pri plnení svojho záväzku (napr. poštovné poplatky, poplatky za vydanie rozhodnutí verejnoprávných orgánov a organizácií a iné).
- 5.4. V prípade, že bude zastavená alebo prerušená príprava alebo spracovanie územnoplánovacej dokumentácie z dôvodov, ktoré nebudú na strane mandatória, má mandatár nárok na úhradu nabehnutých nákladov.

VI. SPÔSOB A FORMA PLATENIA

- 6.1. Mandant zaplatí mandárovi odplatu dohodnutú v čl. V tejto zmluvy na základe faktúry mandatória v týchto etapách. (Nie som platcom DPH)

P.č.	Celkový honorár	Honorár v €
3.1.	Prípravné práce	1 500 €
3.2.	Spracovanie zadania a prerokovanie	1 200 €
3.3.	Spracovanie Oznámenia o strategickom dokumente	400 €
3.4.	Obstarávanie návrhu územného plánu a prerokovanie	2 900 €
3.5.	Príprava podkladov na odsúhlasenie a schválenie územného plánu, spracovanie čístopisu	2 800 €
	Spolu	8 800 €

- 6.2. Poplatky, prípadne iné náklady predpokladané v čl. V bod 5. 3. tejto zmluvy bude mandatár fakturovať samostatne.
- 6.3. Dohodnutá odplata bude fakturovaná po etapách. Splatnosť faktúr je 14 dní od doručenia.
- 6.4. Pre prípad omeškania termínu plnenia predmetu zmluvy, môže mandant požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý i začatý týždeň meškania. Pre prípad omeškania mandanta s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ požadovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

VII. PLNOMOCENSTVO

- 7.1. Mandant, inak investor, resp. objednávateľ -vo vzťahu k tretej strane, udeľuje týmto mandárovi písomnú plnú moc, aby podľa § 13 v nadväznosti na §566 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. konal pri zabezpečovaní činností v rozsahu čl. III. tejto zmluvy ako jeho zástupca, aby ho zastupoval pri príprave a spracovaní územného plánu a v sporoch pred príslušnými súdmi, prípadne v konaní pred inými orgánmi, organizáciami, fyzickými alebo právnickými osobami.
- 7.2. Mandatár bude voči tretím stranám vystupovať ako splnomocnený zástupca investora, resp. objednávateľa a konať bude v mene a na účet mandanta.
- 7.3. Úkony takto uskutočnené zaväzujú mandanta v plnom rozsahu.
- 7.4. Toto plnomocenstvo končí uplynutím času plnenia podľa čl. IV. tejto zmluvy.

VIII. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 8.1. Mandatár bude informovať mandanta o stave prípravy a realizácie a ním zabezpečovaných činnostiach na pravidelných poradách a odosielaním kópií dôležitej obchodnej a inej korešpondencie (objednávky, zmluvy, reklamácie, zaťažky na zmluvné pokuty, súdne podania a iné).
- 8.2. Mandatár bude pri zabezpečovaní činností podľa čl. III. tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Svoju činnosť bude mandatár uskutočňovať v súlade so záujmami mandanta a podľa jeho pokynov, zápisov a dohôd oprávnených pracovníkov zmluvných strán a v súlade s vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 8.3. Ak dohody uzavreté podľa bodu 4.2. majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
- 8.4. Mandatár vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať obstarávanie ÚPP a ÚPD v rozsahu čl. III. tejto zmluvy. Ak mandant o to požiada, je mandatár povinný ukázať preukaz spôsobilosti.
- 8.5. Mandatár je povinný odovzdať bez zbytočného odkladu mandantovi úradné doklady, veci alebo iný prospech, všetko čo získa v mene mandanta pri zabezpečovaní činností podľa čl. III. tejto zmluvy od tretej strany (rozhodnutia úradov, súdov alebo iných orgánov, hmotné veci, zmluvné pokuty, úhrady škôd). Mandant v tejto súvislosti uhradí mandárovi náklady, ktoré mandatár nevyhnutne a účelne vynaložil pri zabezpečovaní činností v prospech mandanta (poplatky, príp. iné náklady).
- 8.6. Mandant je povinný spolupracovať s mandárom.
- 8.7. V rámci svojho spolupôsobenia sa mandant zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom na vyzvanie poskytne spoluprácu pri zadovážení podkladov, doplňujúcich údajov, spresnení, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne mandárovi najneskoršie do 7 dní od jeho

vyžiadania. Osobitnú lehotu dojednávajú strany v prípade, ak sa bude jednať o spolupôsobenie, ktoré nemôže mandant zaobstarať vlastnými silami.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1. Mandatár je viazaný týmto návrhom zmluvy od doby jeho doručenia mandantovi. Lehota pre prijatie návrhu zmluvy sa stanovuje na 15 dní od doručenia. Do doby uzavretia zmluvy môže jej návrh mandant odvolať.
- 9.2. Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy doručený druhej zmluvnej strane. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
- 9.3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke mandanta.
- 9.4. Meniť, doplňovať alebo zrušiť túto zmluvu je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 9.5. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda v celom obsahu.
- 9.6. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. Ak nedôjde k dohode o znení dodatku k zmluve, oprávňuje to obe strany, aby ktorákoľvek z nich požiadala súd o rozhodnutie.
- 9.7. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny, alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiadá o rozhodnutie súd.
- 9.8. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jednu si ponechá mandant a jednu mandatár.

V Zákopčí, dňa 19.12.2025

Mandant: Obec
Ján S
staros

V Ružomberku, dňa 15.12.2025

Mandatár: Ing. arch. Dávid Goč

OSO ÚPP a ÚPD preukaz č. 305